BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D'ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Droit et économie : travail et échanges

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d'auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : Salarié ou indépendant : le lien de subordination et le faisceau d'indices
Droit - Terminale : Le contrat de travail : prestation, rémunération, subordination
Droit - Terminale : Le licenciement : cause réelle et sérieuse et procédure
Droit - Terminale : La rupture du CDI : démission, licenciement, rupture conventionnelle
Droit - Terminale : CDI, CDD, intérim : la règle, l'exception et la requalification
Droit - Terminale : Santé et sécurité : obligation de sécurité, prévention, droit de retrait
Économie - Terminale : MÉTHODE - Solde commercial, taux de couverture et taux d'ouverture
Économie - Terminale : Libre-échange ou protectionnisme : arguments et représailles
Économie - Terminale : La croissance économique : mesure par le PIB et limites
Économie - Terminale : Les instruments contre les externalités : taxe, quotas, réglementation
Économie - Terminale : L'avantage comparatif de Ricardo : se spécialiser pour échanger
Économie - Terminale : L'IDH et les indicateurs alternatifs au PIB

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Partie 1 : Identifiez les indices de subordination et expliquez pourquoi le mot prestataire ne suffit pas à régler la qualification. (1.5 points)

Les horaires imposés, les instructions, le contrôle et le pouvoir de sanction constituent des indices de subordination. La réalité de l'exécution peut donc justifier l'examen d'une requalification. Le titre de prestataire indépendante ne prime pas sur les faits. Il appartient à l'autorité compétente de qualifier la relation ; le dossier fournit des indices forts, pas une décision de justice déjà rendue.

Critères de réussite

- Indices de direction et contrôle : 0,5 point.

- Pouvoir de sanction : 0,5 point.

- Primauté des faits et qualification nuancée : 0,5 point.

2. Partie 1 : Présentez les trois éléments du contrat de travail et distinguez la dépendance économique du lien de subordination. (1.5 points)

Le contrat de travail réunit un travail fourni, une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce dernier est caractérisé par les pouvoirs de direction, contrôle et sanction. La dépendance économique d'un travailleur envers un client ne suffit pas automatiquement à établir ces pouvoirs. L'analyse repose sur des faits précis et leur combinaison.

Critères de réussite

- Travail et rémunération : 0,5 point.

- Subordination juridique expliquée : 0,5 point.

- Dépendance économique distinguée : 0,5 point.

3. Partie 1 : Analysez le motif annoncé et expliquez pourquoi une procédure suivie ne suffit pas à le rendre valable. (2 points)

Une simple antipathie, sans faits professionnels précis ni motif économique, ne suffit pas à établir une cause réelle et sérieuse dans ce dossier. La convocation à un entretien est une étape procédurale ; elle ne démontre pas le bien-fondé du motif. Il faut distinguer le fond et la forme. Le salarié peut contester selon les voies applicables ; on ne peut pas fixer ici une indemnité sans autres informations.

Critères de réussite

- Absence de faits objectifs repérée : 0,5 point.

- Cause réelle et sérieuse discutée : 0,5 point.

- Fond et procédure distingués : 0,5 point.

- Contestation possible sans sanction inventée : 0,5 point.

4. Partie 1 : Comparez démission et rupture conventionnelle, notamment quant à l’initiative, à l’accord et aux formalités. (2 points)

La démission est une décision du salarié exprimant une volonté claire et non équivoque, avec les règles de préavis applicables. La rupture conventionnelle repose sur un accord entre employeur et salarié et sur une procédure protectrice ; elle n’est pas imposable par une partie. Les conséquences ne sont pas identiques. Le dossier ne permet pas de calculer un droit aux allocations ou une indemnité individuelle.

Critères de réussite

- Initiative de la démission : 0,5 point.

- Accord requis pour la rupture conventionnelle : 0,5 point.

- Formalités et garanties : 0,5 point.

- Limites des conséquences déductibles du dossier : 0,5 point.

5. Partie 1 : Distinguez CDI et CDD et expliquez pourquoi un CDD ne peut pas servir librement à pourvoir tout emploi. (1.5 points)

Le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Le CDD répond à des cas autorisés pour une tâche précise et temporaire ; il ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il est soumis à des conditions de recours et de forme. Le simple souhait de flexibilité ne constitue pas un motif légal suffisant.

Critères de réussite

- CDI présenté comme forme normale : 0,5 point.

- Tâche temporaire et cas de recours du CDD : 0,5 point.

- Interdiction d’un recours libre pour un emploi permanent : 0,5 point.

6. Partie 1 : Expliquez le rôle de la prévention en santé et sécurité au travail et proposez deux mesures adaptées à un risque identifié. (1.5 points)

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui implique d’évaluer et prévenir les risques. Pour un risque de chute, il peut supprimer l’obstacle ou sécuriser la zone, puis informer et former les personnes concernées. Les mesures doivent être adaptées ; remettre un équipement ne dispense pas d’agir sur les causes du risque.

Critères de réussite

- Évaluation et prévention expliquées : 0,5 point.

- Première mesure adaptée : 0,5 point.

- Seconde mesure et complémentarité : 0,5 point.

7. Partie 2 : Calculez le solde commercial de biens et le taux de couverture, puis indiquez ce que ces chiffres ne mesurent pas. (1.5 points)

Le solde est exportations moins importations : 90 - 100 = -10 milliards d'euros, soit un déficit de biens. Le taux de couverture est 90 / 100 × 100 = 90 %. Les exportations de biens couvrent 90 % des importations de biens ; cela ne décrit ni les services ni tous les flux de la balance des paiements. Un déficit ne prouve pas à lui seul une baisse du niveau de vie.

Critères de réussite

- Solde de -10 milliards : 0,5 point.

- Taux de couverture de 90 % : 0,5 point.

- Périmètre et interprétation prudente : 0,5 point.

8. Partie 2 : Présentez un objectif du droit de douane et deux effets ou risques possibles pour d'autres acteurs. (1.5 points)

Le droit de douane peut viser à protéger certains producteurs nationaux en renchérissant des importations. Il peut toutefois augmenter le coût des intrants et les prix payés par les consommateurs. Des représailles peuvent pénaliser des exportateurs. Les effets diffèrent selon les acteurs ; protéger un secteur n'assure pas automatiquement un gain global pour l'économie.

Critères de réussite

- Objectif de protection : 0,5 point.

- Effet sur coûts ou consommateurs : 0,5 point.

- Représailles ou nuance sur le gain global : 0,5 point.

9. Partie 2 : Calculez le taux de croissance et expliquez trois limites d'une conclusion selon laquelle le bien-être progresse de la même proportion. (2 points)

Le taux de croissance est (206 - 200) / 200 × 100 = 3 % en volume. Ce chiffre ne dit pas comment les revenus sont répartis, ne résume pas les progrès sanitaires ou éducatifs et ne déduit pas nécessairement les dommages environnementaux. La croissance de la production est un indicateur utile, mais elle n'équivaut pas à une hausse identique du bien-être de chaque personne.

Critères de réussite

- Calcul de 3 % : 0,5 point.

- Répartition des revenus : 0,5 point.

- Dimension sociale distincte : 0,5 point.

- Dimension environnementale distincte : 0,5 point.

10. Partie 2 : Identifiez la défaillance de marché et expliquez comment une taxe peut agir, avec deux conditions ou limites. (2 points)

Il existe une externalité négative : une partie du coût de l'activité est supportée par des tiers sans compensation intégrée au prix. Une taxe sur les rejets peut inciter les producteurs à internaliser ce coût et à réduire la pollution. L'effet dépend du niveau de la taxe, de la mesure des rejets et des possibilités de substitution. Elle ne supprime pas mécaniquement toute pollution et peut nécessiter des contrôles complémentaires.

Critères de réussite

- Externalité caractérisée : 0,5 point.

- Mécanisme d'incitation de la taxe : 0,5 point.

- Première condition ou limite : 0,5 point.

- Seconde condition ou limite : 0,5 point.

11. Partie 2 : Définissez l'avantage comparatif et distinguez-le de l'avantage absolu. (1.5 points)

L'avantage absolu désigne une efficacité supérieure pour produire un bien avec moins de ressources. L'avantage comparatif repose sur un coût d'opportunité relativement plus faible. Dans le modèle de Ricardo, un pays peut donc avoir intérêt à échanger même s'il est moins efficace absolument dans toutes les productions, sous les hypothèses du modèle. Il faut comparer des coûts relatifs, pas seulement des volumes.

Critères de réussite

- Avantage absolu défini : 0,5 point.

- Coût d'opportunité et avantage comparatif : 0,5 point.

- Intérêt possible de l'échange et hypothèses : 0,5 point.

12. Partie 2 : Présentez les trois dimensions de l'IDH et expliquez son intérêt par rapport au seul PIB. (1.5 points)

L'IDH combine la santé à travers l'espérance de vie, l'éducation à travers des durées de scolarisation et le niveau de vie à travers le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Il complète une mesure de production par des dimensions humaines. Il reste synthétique et ne décrit pas à lui seul toutes les inégalités ou la soutenabilité écologique.

Critères de réussite

- Santé : 0,5 point.

- Éducation : 0,5 point.

- Niveau de vie et complémentarité avec le PIB : 0,5 point.